

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 125/2531

นายสังคม โอตโธสง กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยอุตสาหกรรม กับ
พวก

จำเลย

บริษัทร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด จำเลยที่
3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาให้
จำเลยที่ 3 ชนะคดีโจทก์ในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 121)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่
1 เป็นเงิน 23,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 210,000 บาท เฉพาะค่าเสียหายของ
โจทก์ที่ 2 ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในวงเงิน 100,000 บาท ให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน
เสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 3 ต่างฎีกา (อันดับ 112,109)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 110 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ